

ORIGINAL

RECIBIDO SEP16'26AM9:31
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1196

INFORME POSITIVO

16 de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación del P. del S. 1196, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 1196 tiene como propósito "...añadir un nuevo Artículo 1.35-A, y reenumerar los actuales artículos 1.35-A y 1.35-B, como los nuevos artículos 1.35-B y 1.35-C, añadir un Artículo 1.86-A, y reenumerar el actual Artículo 1.86-A, como Artículo 1.86-B, añadir un Artículo 5.02-A, y enmendar los artículos 5.06 y 5.07 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", a los fines de establecer una definición de "Dispositivo de Asistencia Inteligente de Velocidad (ISA)" y del "Programa de Asistencia Inteligente de Velocidad", implementar el uso del sistema ISA, administrado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), en coordinación con PRITS y la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y el Negociado de la Policía de Puerto Rico; y para otros fines relacionados".

De entrada, es menester señalar la importancia que reviste al proyecto de autos. Estimamos que la Exposición de Motivos de la medida, explica por sí misma lo imperativo de aprobarse, al plantearnos que

[e]l exceso de velocidad es una de las principales causas de fatalidades y lesiones en las carreteras de la Isla. De acuerdo con informes de la Policía de Puerto Rico y del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), más de una tercera parte de las muertes por accidentes de tránsito están vinculadas a conductores que

sobrepasan los límites de velocidad. Este problema no solo pone en peligro a quienes manejan, sino que también representa una seria amenaza para peatones, ciclistas y todos los demás usuarios de las vías públicas. Los datos específicos de entre 2018 y 2022 muestran que aproximadamente el 33% de los choques fatales en vehículos comerciales estuvieron relacionados con esta conducta, evidenciando que continúa siendo un riesgo importante en distintos sectores del tránsito.

A este panorama se suman las carreras clandestinas y maniobras temerarias en vías públicas, que representan un peligro adicional tanto para los participantes como para terceros inocentes. Estas prácticas, frecuentemente combinadas con consumo de alcohol y conducción imprudente han provocado accidentes graves y fatales. Un ejemplo de esto ocurrió en febrero de 2025, cuando un supuesto evento de este tipo en la carretera PR-2 en Dorado provocó varias víctimas fatales y múltiples heridos, incluyendo peatones que se encontraban cerca del lugar del accidente. Esta clase de incidentes demuestra cómo la combinación de velocidad y comportamiento temerario puede tener consecuencias devastadoras para la seguridad en las carreteras.

Históricamente, la respuesta a esta situación ha sido la imposición de multas, la suspensión de licencias y, en algunos casos, la incautación de vehículos; sin embargo, estas sanciones han demostrado ser insuficientes para frenar nuevas infracciones. Ante este panorama, se hace necesario recurrir a soluciones más eficaces, como los Dispositivos de Asistencia Inteligente de Velocidad (ISA, por sus siglas en inglés), que permiten limitar electrónicamente la velocidad de los vehículos y fomentar hábitos de manejo más seguros.

En otras jurisdicciones ya se han dado pasos importantes. En Estados Unidos, lugares como Washington, D.C., Virginia y el estado de Washington han aprobado legislación que exige la tecnología ISA a conductores con infracciones graves de velocidad, marcando un precedente para su futura implementación a nivel local. Asimismo, países europeos como España, Suecia y los Países Bajos han adoptado esta medida como parte de sus políticas de seguridad en el tránsito.

La implementación de un programa de ISA en Puerto Rico, especialmente dirigido a conductores con historial de violaciones por velocidad, constituye una medida balanceada que permite mantener la capacidad de transporte de los ciudadanos bajo condiciones seguras y supervisadas, ofreciendo una alternativa a la mera imposición de sanciones económicas y fomentando un cambio de conducta a largo plazo. Igualmente, su aplicación contribuiría a reforzar la conciencia pública sobre los riesgos de la conducción imprudente, especialmente entre los conductores jóvenes, promoviendo hábitos responsables al volante.

Por estas razones, esta Asamblea Legislativa entiende necesario enmendar la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", para establecer la instalación obligatoria de dispositivos de Asistencia Inteligente de Velocidad para conductores que acumulen múltiples

infracciones en un mismo año. Con esta medida, se reafirma nuestro compromiso con la reducción de fatalidades en las carreteras, la prevención de accidentes relacionados con conductas de alto riesgo y la protección de todos los usuarios viales.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Para la debida evaluación del proyecto de marras, la Comisión recibió los memoriales explicativos del Departamento de Transportación y Obras Públicas, los de la Puerto Rico Innovation and Technology Service y los de varias entidades norteamericanas, entre las que destacan SAFE, AMERICA WALKS, RESPONSABILITY.ORG, NATIONAL SAFETY COUNCIL, FIA FOUNDATION, MADD, STEERSAFE PARTNERHIP, NASID y VISION ZERO NETWORK. Aunque se le solicitaron memoriales explicativos a la Policía de Puerto Rico y a la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, al momento de la redacción de este informe, no nos habían llegado los mismos.

Nos indicó el Departamento de Transportación y Obras Públicas que, luego de ponderar detenidamente este loable proyecto, **expresan "...su apoyo a la medida**. Nuestra agencia sostiene que la implementación del programa constituye un mecanismo de control efectivo para reducir fatalidades asociadas al exceso de velocidad, en armonía con otros dispositivos que en la actualidad se utilizan por la Policía en casos de conducción bajo los efectos del alcohol". (Énfasis nuestro).

Asimismo, reconocieron que "...el ISA permite limitar electrónicamente la velocidad de los vehículos, promoviendo hábitos de conducción más seguros. **En el DTOP estamos disponibles para colaborar con la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, PRITS y la Policía de Puerto Rico en la elaboración de la reglamentación y en los aspectos técnicos y programáticos necesarios para su implementación**". (Énfasis nuestro).

En el caso de la Puerto Rico Innovation and Technology Service, esbozaron, como referencia comparada, que "...varias jurisdicciones en Estados Unidos han comenzado a adoptar o considerar legislación relacionada con sistemas de "Intelligent Speed Assistance" dirigidos a infractores recurrentes de velocidad y conductores convictos por conducción temeraria".

Agregaron que

[e]n Virginia, la Virginia General Assembly aprobó la House Bill 2096 ("HB 2096"), incorporada posteriormente como parte del § 46.2-507 del Code of Virginia bajo el nombre "Intelligent Speed Assistance Program". La legislación, efectiva para el 1 de julio de 2026, autoriza a los tribunales a ordenar la instalación de dispositivos ISA como condición de sentencia en casos de "reckless driving", incluyendo conductores intervenidos manejando a velocidades mayores de 100 millas por hora. La ley dispone además que el sistema utilice tecnología de geolocalización

para impedir que el vehículo exceda el límite de velocidad aplicable y establece sanciones criminales por manipulación, evasión o alteración del dispositivo.

De igual forma, el estado de Washington aprobó la Engrossed Substitute House Bill 1596 ("HB 1596"), conocida públicamente como el "BEAM Act" ("Blocking Excessive and Aggressive Driving and Monitoring"). La legislación fue aprobada en 2025 y comenzará a implantarse a partir de enero de 2029. Bajo dicho modelo, determinados conductores con historial de velocidad excesiva, manejo temerario o suspensión de licencia podrán obtener licencias restringidas condicionadas a la instalación del ISA en sus vehículos. Además, contempla requisitos relacionadas con monitoreo, costos de instalación, proveedores autorizados, alteración del dispositivo y mecanismos de supervisión tecnológica.

En Illinois, actualmente se encuentra bajo consideración la House Bill 4948 ("HB 4948"), titulada "Intelligent Speed Assistance Devices". Este proyecto propone crear un programa administrado por el Secretario de Estado de Illinois dirigido a requerir la instalación de dispositivos ISA a conductores convictos por múltiples infracciones de velocidad, conducción temeraria o violaciones recurrentes relacionadas con exceso de velocidad cometidas dentro de periodos específicos, establecidos por la legislación. Entre otras disposiciones, el proyecto establece que un conductor que incurra en dos infracciones cualificadas dentro de un periodo de 12 meses deberá participar compulsoriamente del "Intelligent Speed Assistance Program". Asimismo, contempla periodos mínimos obligatorios de participación de 365 días para una primera participación, 730 días para una segunda participación y 1,095 días para una tercera o subsiguiente participación dentro del programa.

En suma, la PRITS entiende que "[l]a medida persigue un propósito legítimo y loable dirigido a la seguridad vial y reducción de conductas peligrosas asociadas al exceso de velocidad y manejo temerario". (Énfasis nuestro). No obstante, sugirieron que se consultara al Departamento de Transportación y Obras Públicas, a la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y a la Policía de Puerto Rico, cosa que hizo la Comisión informante, sin éxito en cuanto a las últimas dos dependencias antes citadas.

Finalmente, las entidades SAFE, AMERICA WALKS, RESPONSABILITY.ORG, NATIONAL SAFETY COUNCIL, FIA FOUNDATION, MADD, STEERSAFE PARTNERHIP, NASID y VISION ZERO NETWORK, también, se expresaron a favor del proyecto. Argumentaron que

...proud to support SB 1196 (Rios Santiago), which would establish a framework for Intelligent Speed Assistance (ISA) devices in Puerto Rico. The bill focuses on the problem of super speeders and chronic reckless drivers, whose actions behind the wheel put public safety at risk. This legislation addresses excessive speeding violations by requiring certain speeding offenders to install and maintain ISA devices on their vehicles as a condition of obtaining restricted licenses or license

reinstatement. The legislation establishes licensing requirements for ISA device providers, compliance-monitoring procedures, and sets forth administrative and judicial review processes.

De hecho, comentaron sobre la tecnología ISA que

has been used for more than 30 years on commercial fleets and is emerging as an innovative countermeasure for super speeders. As noted in the January 2026 National Conference of State Legislators Legisbrief, the District of Columbia, Virginia, and Washington state have passed similar laws, and nearly 20 states are expected to consider ISA for super speeders legislation this year.

Active ISA uses location-based technology to recognize speed limits and prevent the vehicle from operating beyond a pre-set limit as determined by the state. Once that speed limit is reached, the pedal becomes unresponsive and will not allow the vehicle to accelerate further. A temporary speed allowance button can be used, if needed, for a pre-programmed distance and time for safety-related acceleration.

Active ISA technology enables individuals to seamlessly integrate back into their daily routines, facilitating their commute to work, school, and home. It also enhances road safety while providing feedback to the driver to promote safer driving habits.

Analizado el proyecto en sus méritos, entendemos que el mismo requiere ser aprobado con prontitud. En apretada síntesis, este proyecto propone enmendar la "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", a los fines de crear el denominado "Programa de Asistencia Inteligente de Velocidad", el cual incluye el conjunto de directrices, políticas, mecanismos administrativos, obligaciones, incentivos, supervisión y cumplimiento regulatorio establecido por la autoridad competente para supervisar o fomentar el uso de los Dispositivos de Asistencia Inteligente de Velocidad (ISA), incluyendo su instalación, mantenimiento, operación, certificación, estándares técnicos, verificación, penalidades por incumplimiento, educación pública, y cualquier otro componente necesario para asegurar que dichos dispositivos operen conforme al límite de velocidad aplicable en las vías públicas.

Básicamente, este programa sería administrado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas, en coordinación con la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, el Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Puerto Rico Innovation & Technology Service (PRITS), encargado de los componentes tecnológicos, las certificaciones digitales y la conectividad asociados al programa.

Cabe destacar que, una vez convertido en Ley, el Tribunal de Primera Instancia podrá ordenar la inscripción en el Programa ISA como medida correctiva y de seguridad pública. El término de participación en el Programa no sería menor de tres (3) meses ni

mayor de seis (6) meses, conforme a la gravedad de la infracción y a la discreción del tribunal.

Todo conductor que fuese inscrito en el Programa deberá:

- (a) Instalar un sistema ISA certificado en todos los vehículos de motor de su propiedad o inscritos a su nombre.
- (b) Abstenerse de operar vehículos que no cuenten con un sistema ISA instalado y en funcionamiento.
- (c) Obtener del DTOP una licencia restringida, válida únicamente para operar vehículos con sistema ISA.

Por otra parte, el proyecto establece que, costos de instalación, mantenimiento y monitoreo del sistema ISA serán responsabilidad del conductor. No obstante, el DTOP podrá autorizar, mediante reglamento, planes de pago que faciliten el cumplimiento con esta obligación, únicamente en aquellos casos en que el conductor demuestre indigencia debidamente certificada. Dichos planes no implican que el Estado asuma los costos del sistema, sino que permiten a los conductores cumplir con la ley mediante plazos razonables de pago.

En caso de incumplimiento o retraso en el pago de los costos de instalación, mantenimiento o monitoreo del sistema ISA, se impondrá una multa equivalente al 1.5% mensual sobre el saldo adeudado, sin perjuicio de las acciones judiciales para el cobro forzoso. Esta penalidad se calculará desde la fecha de vencimiento hasta la cancelación total, y no exime al conductor de las obligaciones principales. El DTOP notificará por escrito el incumplimiento, otorgando un plazo de gracia de 15 días antes de aplicar la sanción.

Obsérvese que, la creación e implantación de las medidas aquí dispuestas, no conllevarán gastos para el erario. Dicho esto, estimamos nada impide su aprobación.

Que no se pierda de perspectiva que, como Asamblea Legislativa, ostentamos amplios poderes para reglamentar aspectos de bienestar general y la salud en Puerto Rico¹. Esta facultad emana del poder público del estado o de razón de estado que se utiliza para salvaguardar la seguridad, la salud y el bienestar de los ciudadanos². A tales efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido el concepto poder de razón de estado como *"[a]quel poder inherente al Estado que es utilizado por la Legislatura para prohibir o reglamentar*

¹ Domínguez Castro et al. v. E.L.A. 1, 178 D.P.R. 1, 44 (2010); véase, además, Defendini Collazo et al, v. E.L.A., 134 D.P.R. 28 (1993); Marina Inc., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. 64, 80 (1983); y, E.L.A. v. Márquez, 93 D.P.R. 393,402 (1966).

² Bordas & Co. v. Srio. de Agricultura, 87 D.P.R. 534, 547-48 (1963); citando a Barbier v. Connolly, 113 U.S. 27,31 (1885); Brown v. Maryland, 12 Wheaton 419, 442 (1827); Weaver, Constitutional Law (1946), pág. 491.

ciertas actividades con el propósito de fomentar o proteger la paz pública, moral, salud y bienestar general de la comunidad [...]³".

Así, se desprende que el poder de razón de Estado es uno amplio, por lo que, en el ejercicio de este, la Asamblea Legislativa posee plena facultad para aprobar legislación dirigida a mantener la capacidad de transporte de los ciudadanos bajo condiciones seguras y supervisadas, ofreciendo una alternativa a la mera imposición de sanciones económicas y fomentando un cambio de conducta a largo plazo. Igualmente, su aplicación contribuiría a reforzar la conciencia pública sobre los riesgos de la conducción imprudente, especialmente entre los conductores jóvenes, promoviendo hábitos responsables al volante. Lo propuesto en el P. del S. 1196 se encuentra dentro del amplio ámbito de acción y competencia de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, y a tales efectos, optamos por ejercerlo.

Para finalizar, es preciso indicar que la Sección 1 del Artículo III de la Constitución de Puerto Rico⁴, delega a la Rama Legislativa la potestad de aprobar leyes. Por su parte, la Sección 17 del referido Artículo III⁵, delinea el proceso legislativo a observarse para que una legislación presentada se convierta en ley. Asimismo, la Sección 19 del mismo Artículo⁶, establece los requisitos constitucionales relativos a la aprobación de proyectos de ley, por los Cuerpos Legislativos y el Gobernador de Puerto Rico.

Expuesto ello, y a base de los preceptos constitucionales antes descritos, es imperativo reconocer que la aprobación del P. del S. 1196 es un ejercicio válido de la facultad de esta Asamblea Legislativa, según es aquí fundamentado.

³Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 D.P.R. 1, 36 (2010).

⁴ Esta Sección, específicamente, dispone que "[e]l Poder Legislativo se ejercerá por una Asamblea Legislativa, que se compondrá de dos Cámaras -el Senado y la Cámara de Representantes- cuyos miembros serán elegidos por votación directa en cada elección general."

⁵ Esta Sección, específicamente, dispone que "[n]ingún proyecto de ley se convertirá en ley a menos que se imprima, se lea, se remita a comisión y ésta lo devuelva con un informe escrito; pero la cámara correspondiente podrá descargar a la comisión del estudio e informe de cualquier proyecto y proceder a la consideración del mismo. Las cámaras llevarán libros de actas donde harán constar lo relativo al trámite de los proyectos y las votaciones emitidas a favor y en contra de los mismos. Se dará publicidad a los procedimientos legislativos en un diario de sesiones, en la forma que se determine por ley. No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título, y toda aquella parte de una ley cuyo asunto no haya sido expresado en el título será nula. La ley de presupuesto general sólo podrá contener asignaciones y reglas para el desembolso de las mismas. Ningún proyecto de ley será enmendado de manera que cambie su propósito original o incorpore materias extrañas al mismo. Al enmendar cualquier artículo o sección de una ley, dicho artículo sección será promulgado en su totalidad tal como haya quedado enmendado. Todo proyecto de ley para obtener rentas se originará en la Cámara de Representantes, pero el Senado podrá proponer enmiendas o convenir en ellas como si se tratara de cualquier otro proyecto de ley."

⁶ Esta Sección, específicamente, dispone que "[c]ualquier proyecto de ley que sea aprobado por una mayoría del número total de los miembros que componen cada cámara se someterá al Gobernador y se convertirá en ley si éste lo firma o si no lo devuelve con sus objeciones a la cámara de origen dentro de diez días (exceptuando los domingos) contados a partir de la fecha en que lo hubiese recibido.

Cuando el Gobernador devuelva un proyecto, la cámara que lo reciba consignará las objeciones del Gobernador en el libro de actas y ambas cámaras podrán reconsiderar el proyecto, que de ser aprobado por dos terceras partes del número total de los miembros que componen cada una de ellas, se convertirá en ley.

Si la Asamblea Legislativa levanta sus sesiones antes de expirar el plazo de diez días de haberse sometido un proyecto al Gobernador, éste quedará relevado de la obligación de devolverlo con sus objeciones, y el proyecto sólo se convertirá en ley de firmarlo el Gobernador dentro de los treinta días de haberlo recibido.

Toda aprobación final o reconsideración de un proyecto será en votación por lista."

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

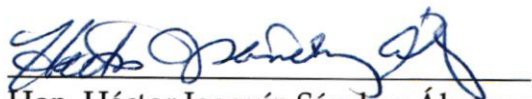
Del análisis realizado por esta Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, a tenor con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", no surge que la medida tenga impacto fiscal sobre las finanzas municipales.

CONCLUSIÓN

Es tarea de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico crear y aprobar política pública, la cual surge como respuesta a los cambios sociales que motivan la actualización del estado de derecho que rige el destino de todos los que aquí residimos. Por ello, podemos concluir que el propósito que origina la presentación de la medida ante nuestra consideración es una acción cobijada dentro del amplio poder que tiene esta Rama, la cual fuera conferida por nuestros constituyentes.

Por todo lo anterior, la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobación del Proyecto del Senado 1196, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe.

Respetuosamente sometido,



Hon. Héctor Joaquín Sánchez Álvarez

Presidente

Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos
y Asuntos del Consumidor

ENTIRILLADO ELECTRÓNICO
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1196

13 de abril de 2026

Presentado por el señor *Ríos Santiago*

Referido a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor

LEY

Handwritten initials: JRM

Para añadir un nuevo Artículo 1.35-A₂ y reenumerar los actuales ~~Artículos~~ artículos 1.35-A y 1.35-B₂ como los nuevos ~~Artículos~~ artículos 1.35-B y 1.35-C, añadir un Artículo 1.86-A₂ y reenumerar el actual Artículo 1.86-A, como Artículo 1.86-B, añadir un Artículo 5.02-A₂ y enmendar los ~~Artículos~~ artículos 5.06 y 5.07 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", a los fines de establecer una definición de "Dispositivo de Asistencia Inteligente de Velocidad (ISA)" y del "Programa de Asistencia Inteligente de Velocidad", implementar el uso del sistema ISA, administrado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), en coordinación con PRITS y la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y el Negociado de la Policía de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El exceso de velocidad es una de las principales causas de fatalidades y lesiones en las carreteras de la Isla. De acuerdo con informes ~~del Negociado~~ de la Policía de Puerto Rico y del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), más de una tercera parte de las muertes por accidentes de tránsito están vinculadas a conductores que sobrepasan los límites de velocidad. Este problema no solo pone en peligro a quienes manejan, sino que también representa una seria amenaza para peatones, ciclistas y todos

los demás usuarios de las vías públicas. Los datos específicos de entre 2018 y 2022 muestran que aproximadamente el 33% de los choques fatales en vehículos comerciales estuvieron relacionados con esta conducta, evidenciando que continúa siendo un riesgo importante en distintos sectores del tránsito.

A este panorama se suman las carreras clandestinas y maniobras temerarias en vías públicas, que representan un peligro adicional tanto para los participantes como para terceros inocentes. Estas prácticas, frecuentemente combinadas con consumo de alcohol y conducción imprudente han provocado accidentes graves y fatales. Un ejemplo de esto ocurrió en febrero de 2025, cuando un supuesto evento de este tipo en la carretera PR-2 en Dorado provocó varias víctimas fatales y múltiples heridos, incluyendo peatones que se encontraban cerca del lugar del accidente. Esta clase de incidentes demuestra cómo la combinación de velocidad y comportamiento temerario puede tener consecuencias devastadoras para la seguridad en las carreteras.

 Históricamente, la respuesta a esta situación ha sido la imposición de multas, la suspensión de licencias y, en algunos casos, la incautación de vehículos; sin embargo, estas sanciones han demostrado ser insuficientes para frenar nuevas infracciones. Ante este panorama, se hace necesario recurrir a soluciones más eficaces, como los Dispositivos de Asistencia Inteligente de Velocidad (ISA, por sus siglas en inglés), que permiten limitar electrónicamente la velocidad de los vehículos y fomentar hábitos de manejo más seguros.

En otras jurisdicciones ya se han dado pasos importantes. En Estados Unidos, lugares como Washington, D.C., Virginia y el estado de Washington han aprobado legislación que exige la tecnología ISA a conductores con infracciones graves de velocidad, marcando un precedente para su futura implementación a nivel local. Asimismo, países europeos como España, Suecia y los Países Bajos han adoptado esta medida como parte de sus políticas de seguridad en el tránsito.

La implementación de un programa de ISA en Puerto Rico, especialmente dirigido a conductores con historial de violaciones por velocidad, constituye una medida

balanceada que permite mantener la capacidad de transporte de los ciudadanos bajo condiciones seguras y supervisadas, ofreciendo una alternativa a la mera imposición de sanciones económicas y fomentando un cambio de conducta a largo plazo. Igualmente, su aplicación contribuiría a reforzar la conciencia pública sobre los riesgos de la conducción imprudente, especialmente entre los conductores jóvenes, promoviendo hábitos responsables al volante.

Por estas razones, esta Asamblea Legislativa entiende necesario enmendar la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", para establecer la instalación obligatoria de dispositivos de Asistencia Inteligente de Velocidad para conductores que acumulen múltiples infracciones en un mismo año. Con esta medida, se reafirma nuestro compromiso con la reducción de fatalidades en las carreteras, la prevención de accidentes relacionados con conductas de alto riesgo y la protección de todos los usuarios viales.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se añade un nuevo Artículo 1.35-A y se ~~renumera~~ reenumeran los actuales ~~Artículos~~ artículos 1.35-A y 1.35-B, como los nuevos ~~Artículos~~ artículos 1.35-B y 1.35-C de la Ley 22-2000, según enmendada, ~~conocida como la "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico"~~, para que se lea como sigue:

"Artículo 1.35-A.—Dispositivo de Asistencia Inteligente de Velocidad (ISA, por sus siglas en inglés)

"Dispositivo de Asistencia Inteligente de Velocidad (ISA, por sus siglas en inglés)" significará aquel sistema instalado en un vehículo de motor que limite la velocidad a la que dicho vehículo puede desplazarse, conforme al límite de velocidad aplicable en la vía pública donde sea operado, utilizando para ello tecnologías tales como sistemas de posicionamiento global (GPS),

cámaras de reconocimiento de señales de tránsito, mapas digitales u otros mecanismos equivalentes.

Artículo 1.35-A 1.35-B. — Dispositivo de interbloqueo de la ignición.

...

Artículo 1.35-B 1.35-C. — Distancia radial.

..."

Sección 2.- Se añade un nuevo Artículo 1.86.-A, y se reenumera el actual Artículo 1.86-A, como Artículo 1.86-B, a la Ley 22-2000, según enmendada, ~~conocida como la "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico"~~, para que se lea como sigue:

"Artículo 1.86.-A—Programa de Asistencia Inteligente de Velocidad

"Programa de Asistencia Inteligente de Velocidad" significará el conjunto de directrices, políticas, mecanismos administrativos, obligaciones, incentivos, supervisión y cumplimiento regulatorio establecido por la autoridad competente para supervisar o fomentar el uso de los Dispositivos de Asistencia Inteligente de Velocidad (ISA), incluyendo su instalación, mantenimiento, operación, certificación, estándares técnicos, verificación, penalidades por incumplimiento, educación pública, y cualquier otro componente necesario para asegurar que dichos dispositivos operen conforme al límite de velocidad aplicable en las vías públicas.

Artículo 1.86-A 1.86-B. — Punto de Recarga de Vehículos Impulsados
Mayormente por Electricidad.

..."

1 Sección 3.- Se añade un nuevo Artículo 5.02-A de la Ley 22-2000, según enmendada,
2 ~~conocida como la "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico"~~ para que lea leerá como
3 sigue:

4 "Artículo 5.02-A.—Programa de Asistencia Inteligente de Velocidad

5 A. *Se crea el Programa de Asistencia Inteligente de Velocidad de Puerto Rico (ISA, por sus siglas*
6 *en inglés), administrado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP),*
7 *en coordinación con la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, el Negociado de la Policía*
8 *de Puerto Rico y el Puerto Rico Innovation & Technology Service (PRITS), encargado de los*
9 *componentes tecnológicos, las certificaciones digitales y la conectividad asociados al programa.*

dbn 10 B. *El tribunal podrá ordenar la inscripción en el Programa ISA como medida correctiva y de*
11 *seguridad pública, como alternativa a las sanciones establecidas en esta Ley u otras*
12 *disposiciones aplicables, en los siguientes casos:*

13 (a) *Violaciones al Artículo 5.06 — Carreras de competencia o regateo, concursos de*
14 *velocidad y concursos de aceleración.*

15 (b) *Cuando la persona sea reincidente en violaciones al Artículo 5.07 — Imprudencia o*
16 *negligencia.*

17 C. *El término de participación en el Programa no será menor de tres (3) meses ni mayor de seis*
18 *(6) meses, conforme a la gravedad de la infracción y a la discreción del tribunal.*

19 D. *Todo conductor inscrito en el Programa deberá:*

20 (a) *Instalar un sistema ISA certificado en todos los vehículos de motor de su propiedad o*
21 *inscritos a su nombre.*

1 (b) Abstenerse de operar vehículos que no cuenten con un sistema ISA instalado y en
2 funcionamiento.

3 (c) Obtener del DTOP una licencia restringida, válida únicamente para operar vehículos
4 con sistema ISA.

5 E. Los costos de instalación, mantenimiento y monitoreo del sistema ISA serán responsabilidad
6 del conductor. No obstante, el DTOP podrá autorizar, mediante reglamento, planes de pago
7 que faciliten el cumplimiento con esta obligación, únicamente en aquellos casos en que el
8 conductor demuestre indigencia debidamente certificada. Dichos planes no implican que el
9 Estado asuma los costos del sistema, sino que permiten a los conductores cumplir con la ley
10 mediante plazos razonables de pago.

11 F. Ninguna persona podrá manipular, desactivar, alterar o intentar evadir el sistema ISA. El
12 incumplimiento constituirá delito menos grave, sancionable con multa de hasta cinco mil
13 dólares (\$5,000) o hasta seis (6) meses de reclusión, o ambas penas, a discreción del tribunal.

14 G. En caso de incumplimiento o retraso en el pago de los costos de instalación, mantenimiento o
15 monitoreo del sistema ISA, se impondrá una multa equivalente al 1.5% mensual sobre el saldo
16 adeudado, sin perjuicio de las acciones judiciales para el cobro forzoso. Esta penalidad se
17 calculará desde la fecha de vencimiento hasta la cancelación total, y no exime al conductor de
18 las obligaciones principales. El DTOP notificará por escrito el incumplimiento, otorgando un
19 plazo de gracia de 15 días antes de aplicar la sanción."

20 Sección 4.- Se enmienda el Artículo 5.06 de la Ley 22-2000, según enmendada,
21 ~~conocida como la "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico"~~, para que lea como sigue:

1 "Artículo 5.06. — Carreras de competencia o regateo, concursos de velocidad y
2 concursos de aceleración.

3 (A) Se prohíben terminantemente las carreras de competencia, los concursos de
4 velocidad y los concursos de aceleración y acrobacias o maniobras, tales como
5 "wheelies", "stoppies", "burnouts" o cualquiera actividad similar en las carreteras
6 estatales y municipales de Puerto Rico cuando las mismas no sean autorizadas por el
7 Secretario. Toda persona que viole la disposición de este Artículo incurrirá en delito
8 menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa fija de cinco mil
9 (5,000) dólares y se le suspenderá por un término de seis (6) meses la licencia de conducir,
10 *o alternativamente, a discreción del tribunal, podrá ordenarse la inscripción obligatoria de la*
11 *persona convicta en el Programa de Asistencia Inteligente de Velocidad, conforme a los parámetros*
12 *y requisitos que se establezcan por reglamento, y se le expedirá una licencia de conducir restringida*
13 *por un término de seis (6) meses, condicionada al cumplimiento de dicho programa y a las*
14 *limitaciones que disponga el Secretario. Cualquier vehículo utilizado en contravención a las*
15 *disposiciones de este Artículo, será incautado por los agentes del orden público, para*
16 *finés de investigación e iniciar el proceso de confiscación a tenor con las disposiciones*
17 *contenidas en la Ley 119-2011, según enmendada, conocida como "Ley Uniforme de*
18 *Confiscaciones". Toda persona que ayude o incite a otra a violentar las disposiciones de*
19 *este Artículo cometerá una falta administrativa y será sancionada con una multa de tres*
20 *mil (3,000) dólares.*

1 Toda persona que ayude, incite a otra a violentar las disposiciones de este Artículo
2 cometerá una falta administrativa y será sancionada con una multa de tres mil (3,000)
3 dólares.

4 (B) *Reincidencia.* Toda persona que, habiendo sido convicta previamente de violar
5 este Artículo, resulte convicta nuevamente por infracción a este Artículo será sancionada
6 con pena de multa de cinco mil (5,000) dólares, o pena de reclusión no mayor de seis (6)
7 meses de cárcel, o ambas penas a discreción del tribunal. Además, se le revocará la
8 licencia de conducir por el término de un (1) año. *No obstante, a discreción del tribunal, podrá*
9 *ordenarse la inscripción obligatoria de la persona convicta en el Programa de Asistencia Inteligente*
10 *de Velocidad, como alternativa, conforme a los parámetros y requisitos que se establezcan por*
11 *reglamento, en sustitución total o parcial de dicha revocación, y en tal caso se expedirá una licencia*
12 *restringida limitada exclusivamente al cumplimiento del referido Programa durante el término*
13 *correspondiente.*

14 (C)..._

15 Sección 5.- Se enmienda el Artículo 5.07 de la Ley 22-2000, según enmendada,
16 ~~conocida como la "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico"~~, para que lea como sigue:

17 "Artículo 5.07. — Imprudencia o negligencia.

18 (A) Toda persona que condujere un vehículo de forma imprudente o
19 negligentemente, con menosprecio de la seguridad de personas o propiedades, incurrirá
20 en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa no menor
21 de quinientos (500) dólares ni mayor de mil (1,000) dólares. No obstante lo anterior, será
22 sancionada con pena de multa no menor de mil (1,000) dólares ni mayor de dos mil (2,000)

1 dólares toda persona que conduzca un vehículo o vehículo de motor de forma
2 imprudente o negligente y cause daño a:

3 (a) ...

4 (b) Cualquier miembro o empleado de una agencia de servicios de seguridad
5 pública que esté atendiendo un accidente de tránsito o prestando cualquier servicio de
6 emergencia en las mismas.

7 En caso de una segunda convicción y subsiguientes, la pena será de multa no
8 menor de mil (1,000) dólares ni mayor de cinco mil (5,000) dólares o de reclusión por un
9 término no mayor de seis (6) meses, o ambas penas a discreción del tribunal. En estos
10 casos, además de las penas establecidas en esta Ley, el Secretario suspenderá a la persona
11 así convicta toda licencia que posea autorizándole a conducir vehículos de motor por un
12 término de tres (3) meses; *no obstante, el tribunal podrá ordenar la inscripción obligatoria de la*
13 *persona convicta en el Programa de Asistencia Inteligente de Velocidad, alternativamente,*
14 *conforme a los parámetros y requisitos que se establezcan por reglamento, y en tal caso se expedirá*
15 *una licencia restringida limitada exclusivamente al cumplimiento de dicho Programa durante el*
16 *término de la suspensión.* En caso de que una persona sea convicta en tres (3) o más
17 ocasiones, se revocará su licencia de conducir permanentemente. Luego de transcurridos
18 tres (3) años a partir de una convicción bajo las disposiciones de esta sección, la misma
19 no se tomará en consideración para convicciones subsiguientes.

20 (B)...

21 ..."

22 Sección 6.- Reglamentación

1 El Departamento de Transportación y Obras Públicas enmendará o adoptará, dentro
2 de un término no mayor de ciento ochenta (180) días a partir de la aprobación de esta
3 Ley, la reglamentación necesaria para implantarla ~~implementar este Artículo~~. Dicho
4 reglamento dispondrá sobre la certificación de los sistemas ISA, los requisitos técnicos
5 para su instalación y funcionamiento, los procedimientos de fiscalización, las tarifas
6 aplicables y los mecanismos de asistencia económica autorizados.

7 Sección 7.- Vigencia

8 Esta Ley comenzará a regir a los ciento ochenta (180) días de su aprobación.

hbm